

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 989/2532

นายโอภาส สร้อยมณี

โจทก์

นางนราพร ศรีรัตนสุคนธ์

จำเลย

นายโอภาส สร้อยมณี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนอกศาลเป็นที่พอใจของโจทก์แล้วโจทก์จึงไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้เสียโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 69)

สืบเนื่องจากจำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ นัดสืบพยานโจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การอ้างว่า มิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 263,793.75 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 191,850 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งของศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การได้ภายใน 8 วัน นับแต่วันทราบคำพิพากษานี้

โจทก์ฎีกา (อันดับ 60)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 69)

คำสั่ง

จำเลยรับสำเนาแล้วไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องฎีกาได้สำหรับค่าขึ้นศาลนั้นโจทก์เสียมา 200 บาทพอดีจึงไม่คืนให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

จำเลยรับสำเนาแล้วไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องฎีกาได้สำหรับค่าขึ้นศาลนั้นโจทก์เสียมา 200 บาทพอดีจึงไม่คืนให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาอะพินธุ-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ